



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'רחוב דעת' רחוב אגסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' ב' טבת תשפ"ג

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 182

פרשת ויחי

טלטול מוקצה אגב דבר המותר (הלכות מוקצה י"ח)

נושאי השיעור: פטירת דוד המלך | טלטול מת בשבת | אכילת כיכר שהונחה על מת | אוכלין ששהו תחת למיטה | טלטול מוקצה אגב כיכר או תינוק | טלטול כלים או דברי מאכל שלא לצורך כלל | סוגי המוקצה החמורים ביותר | טלטול כלים אגב אוכלין הנמצאים בתוכם | איזה סוג מוקצה הוא טלפון סלולארי | כיצד יש לנהוג בשבת בטלפון סלולארי ומפריע | טלטול כרטיס נסיעה תעודת לידה וכיו"ב בשבת | אוכלין שהיו על מוקצה מערב שבת | דרך הרמב"ם בכתובת הלכות מוקצה | טעמי איסור מוקצה לפי הרמב"ם | ממצוא חפצך ודבר דבר | לשמור על הצביון של שבת קודש

מתחת המיטה, ולכן נאסר.

ולכאורה אם זה כך, כל שכן שהיה צריך לאסור את הכיכר שהונחה על המת. אלא צריך לומר שמהגמרא הזו נראה, שהסיבה של אוכלין ששהו תחת המיטה אינה מטעם של אחד מששים במיתה, שהרי גם כאשר הכיכר נוגעת במת עצמו אינה נאסרת וכאמור. אלא ודאי יש טעם אחר למה אוכלין שתחת המיטה נאסרין.

ד. טלטול מוקצה אגב דבר היתר בשאר מוקצה

אשר על כן מבואר שמותר לטלטל את המת אגב כיכר או תינוק. והנה להלן הגמרא בשבת (קמ"ג) מביאה מחלוקת מה הדין בשאר מוקצה מחמת גופו, לא מת, האם גם יש את הקולא הזאת להניח עליו כיכר או תינוק ולטלטל אותו. ודעת רב אשי שם, שלא אמרו כיכר או תינוק אלא למת בלבד. דהיינו שכל ההיתר הזה הוא רק למת ולא בשאר דברים. וכך נפסק להלכה. כל הפוסקים הסכימו שהלכה כרב אשי. רבינו ורב אשי היו האמוראים האחרונים בחתימת התלמוד. וברוב המקומות שרב אשי פוסק הלכה במחלוקת שיש בגמרא, אנחנו אומרים הלכה כבתראי - דהיינו הלכה כמו האחרונים יותר.

ה. קושיית הראשונים מטלטול מדוכה שיש בה שום בשבת

והנה רבותינו הראשונים מקשים קושיא עצומה. שבמסכת שבת בפרק כל הכלים כתוב בדיוק להיפך. ששם כתוב שאדם שיש לו מדוכה, שזה מין כלי שכותשים בו את השום, שהמדוכה הזאת נחשבת לכלי שמלאכתו לאיסור, שהרי אסור לכתוש את השום בשבת. ואיתא שם, שאם יש שום בתוך המדוכה - מותר לטלטל את המדוכה אגב השום שבתוכה. והטעם לכך הוא שזה דומה ממש לכיכר או תינוק, והנה, מצד אחד כיכר או תינוק זה רק משום כבוד המת, והנה כאן אתה רואה שהיתירי לטלטל את המדוכה, למרות שאם היתה בפני עצמה ללא השום היה אסור לטלטל אותה, ורק מחמת השום מתירים לטלטלה.

ו. שלושה תירוצים

הראשונים אומרים שלושה תירוצים. תירוץ אחד, ואנחנו לא פוסקים כמותו להלכה, שהנה דוד המלך נפטר בשבת ומיד נעשה מוקצה, וביום שבת הניח עליו את הכיכר, שבמת התירו, אך בשאר מוקצה אם יניח עליו כיכר או תינוק בשבת זה לא תייר. אבל אם יניח ביום שישי, מותר. כגון שאם יש אבן שרוצה לטלטלה יכול להניח עליה כיכר ביום שישי, ומותר. וכל מה שזה לא מועיל זה רק כשזה כבר הפך אתקצאי לבין השמשות, שבכניסת השבת זה היה מוקצה, שאז לא יעזור שיניח עליו דבר היתר בשבת.

אבל מכמה מקומות רואים שהלכה לא כך. הנה אם יש פמוטים ויניח עליהם דבר המותר ביום שישי, לפעמים יהיה מותר לטלטל, אבל צריך שיהיה בזה כל מיני תנאים. והתנאי המרכזי, שדבר ההיתר יהיה יותר חשוב מהאיסור. יש בזה כל מיני פרטים שהם סימן שלם בשלחן ערוך (סימן ט"ז) זה דיני בסיס לדבר האסור. אבל באופן כללי אם יש שני דברים, אחד הוא מוקצה והשני הוא היתר מוחלט, אפילו דבר מאכל, ההיתר לא מתיר לטלטל את המוקצה.

ז. צריך שתהיה שייכות בין המוקצה לדבר המותר

התירוץ השני, שרוב הראשונים כותבים כך, וכך ההלכה באמת. הנה האדם המת אין שייכות בינו לבין הכיכר, וכמו כן אם יניח תינוק על המת, אין שום קשר ביניהם. זאת ואמרת שהתירוץ פה לקחת דבר שהוא לא שייך כלל כדי לטלטל. מפני שלמעשה באמת עיקר המטרה היא לטלטל את המוקצה. אם



כן כשיניח דבר היתר שאינו שייך אליו אין סברא שיהיה מותר לטלטל, ורק במת התירו. אבל אם יניח על אבן כיכר חם, הרי אין שייכות בין האבן לכיכר, לכן אין מקום להיתר את זה. מה שאין כן שום המונח בתוך המדוכה, הרי לכן המדוכה מיועדת, לכתוש בה את השום. כלומר שהשום שייך למדוכה, ממילא אומרים הראשונים שהוא מותר לטלטלו.

והוא הדין בסיר שאסור לטלטלו סתם בשבת, שהרי הוא כלי המיועד לבשל בו, זה כלי שמלאכתו לאיסור. אבל אם הסיר יש בתוכו תבשיל, הרי התבשיל אמור להיות בתוך הסיר, לכן הוא מיועד, לכן הוא נעשה כלי שמלאכתו להיות. אבל סיר שניינו בתוכו כיכר או תפוח וכיו"ב, למרות שהם דברי מאכל, זה לא ישנה את המצב של הסיר. וזו דעת רוב הראשונים שצריך שתהיה שייכות בין התבשיל לקדירה.

ח. דרגת הסיר כאשר התבשיל בתוכו

דרך אגב, יש ויכוח בין פוסקי הדור האחרון לגבי מה שכתבו הראשונים שכאשר התבשיל בתוך הסיר שמתיר את הסיר בטלטול, אם כן מה הדרגה של הסיר כעת. והנה כבר אמרנו כמה פעמים, שכלי שמלאכתו להיות מותר לטלטלו לכל צורך שהוא, אפילו צורך קטן ביותר. אבל שלא לצורך כלל אסור. לעומת זאת דברי מאכל, פירות, ירקות, תבשיל וכיו"ב, מותר לטלטלם אפילו שלא לצורך בכלל. והנה כאן יש שני דברים קיצוניים. הסיר הוא כלי שמלאכתו לאיסור. והתבשיל הוא לא רק כלי שמלאכתו להיות, אלא הוא יותר מזה, הוא מותר לגמרי לטלטלו אפילו שלא לצורך בכלל. והנידון הוא האם הסיר הזה שיש בו תבשיל נעשה טפל לתבשיל, התבשיל הוא העיקר, וממילא מותר לטלטלו לגמרי ללא כל צורך. או שמא הסיר רק ירד בדרגה, והוא נעשה כלי שמלאכתו להיות, אבל אינו נעשה כמו התבשיל ממש.

והנה יש כמה מפוסקי הדור האחרון שמדייקים כל מיני דיוקים ומביאים כל מיני סברות. ומדייקים כך גם מלשון בעל התניא שהסיר הפך להיות מותר לגמרי אפילו שלא לצורך.

אבל כשלמדתי אני את הסוגיא ועיינתי בדברי הראשונים [- תבדוק אתם בסוגיא במסכת שבת קכ"ד-ק"ה] תראו שם בראשונים [וכמה מהם כותבים במפורש, הרשב"ם בעל המאור ועוד, שהפירוש שהסיר נעשה כלי היינו שזה טפל לתבשיל, אבל הם כותבים שהוא נהיה כלי שמלאכתו להיות. לא יותר מזה. זאת אומרת אם זה לא לצורך לגמרי יהיה אסור.

ט. התירוץ השלישי

התירוץ שלישי מזכירים אותו כמה ראשונים. אבל רוב הראשונים שמזכירים את התירוץ הזה לא 'אוהבים' את התירוץ הזה. שהנה יש שלוש סוגי מוקצה שהם חמורים ביותר. האחד, מוקצה מחמת גופו - שהוא דבר שאינו כלי, כגון אבנים, עפר וכן אדם מת, שאי אפשר להשתמש בהם לשום דבר. השני, מוקצה מחמת איסור - כגון נר דולק. [- אמנם במוקצה מחמת איסור יש כמה מחלוקות, אבל ההכרעה בהם בדרך כלל אחומרא. וכפי שנראה ממרחן השלחן ערוך סימנים רע, רעט.]. והשלישי, מוקצה מחמת חסרון כים - ה"ר"ש כותב שאין שום צד היתר בטלטולו. והוא דבר שמקפיד שלא להשתמש בו לשימוש אחר מלבד השימוש שמיועד אליו.

אבל יש סוג אחר שהוא קצת הרבה יותר, והוא גזירת כלים. כאשר התחלנו ללמוד הלכות מוקצה ביארנו, גזירות כלים באה כחמש מאות שנה לאחר הגזירה של מוקצה שהיתה בזמן דוד המלך. הגמרא אומרת שנחמיה גזר על הכלים, והלא נחמיה היה אחרי חרבן בית ראשון. ובתחילה היתה גזירה כללית ולאחר מכן הורידו את הגזירה בהדרגה. הנה למשל כלי שמלאכתו לאיסור, כגון סיר, פטיש וכיו"ב, אינם אסורים לגמרי בטלטול. שהרי מותר לטלטלם לצורך גופו או מקומו, אמנם הוא אסור אבל לא לגמרי, יש אופנים שמותר בטלטול.

אשר על כן מדוכה של שום, וכן סיר שיש בתוכו תבשיל, שהם כלים שמלאכתם לאיסור, אבל מחמת מה שבתוכם שהוא מותר בטלטול, ממילא מותר לטלטלם. אך מה שהגמרא אמרה שייכר או תינוק אינו מועיל מלבד במת, הגמרא התכוונה במוקצה שהיתה בזמן דוד המלך, שאין לו שום צד היתר, אין אפשרות לטלטל אותו לצורך גופו או מקומו. בזה לא אמרו להניח כיכר או תינוק אלא במת בלבד, מה שאין כן בכלים האסורים מצד גזירת כלים, ויש צד היתר בטלטולם כאשר הוא לצורך גופו או מקומו, ממילא מותר לטלטל את הכלי שמלאכתו לאיסור אגב דבר המותר.

י. ההבדל בין התירוצים

ויש הבדל גדול בין ההסבר השני לשלישי. לפי ההסבר השני שתבשיל בתוך קדרה מתיר את הקדירה בטלטול, כי הוא שייך לה, אבל תפוחים או כיכר שהונחו בתוך קדרה וכל כיו"ב שאין שום שייכות בין הדבר המותר למוקצה, זה לא יתיר את הקדירה בטלטול. אבל לפי הפירוש השלישי יהיה מותר. כיון שלפירוש השלישי אין הבדל בסוג המאכל, אלא כיון שהקדירה עצמה היא כלי שמלאכתו לאיסור, ממילא מותר לטלטלה אגב דבר מאכל שמותר בטלטול.

יא. טלטול כלי שמלאכתו לאיסור אגב כיכר או תינוק

והנה נתבאר לעיל שהתירוץ השני, וכן הוא להלכה, שתבשיל בקדירה ושום במדוכה יש שייכות לקדירה ולכן מותר לטלטל את הקדירה. אבל יש לדון אם מותר לטלטל כלים אגב דבר המותר המונח בתוכם. והנה הרא"ש בתשובה (נ"ל ע"ב סי' ק"ח) מקשה את הקושיא מה ההבדל בין שום לבין מת. והוא מביא שיש אומרים שבכלים זה שונה. והוא לא אומר מה דעתו על התירוץ הזה. ובסוף דבריו הוא מביא גם את ההסבר שהתבשיל טפל לקדירה. הרא"ש לא מסביר האם מסיים לפירוש הראשון או לפירוש השני או לשניהם. לעומת זאת שאר הראשונים, כמעט כולם, בעל המאור (דף מז ע"ב מפי ה"ר), הרשב"א (נעמים שבת קנ"ג), הרי"ט (א"ו נעמים שבת קס"א), מביאים את החילוק הזה שאם זה כלי מותר, והם כותבים שהם לא מסכימים לתירוץ הזה. וכמו כן כותבים בעל ההשלמה (נעמים שבת קס"א), כל בו (סימן נ"א) ועוד הרבה ראשונים.

לעומת זאת המאירי מסכים. המאירי כותב על זה בכמה מקומות, ומביא כמה ראיות מכמה סוגיות בש"ס, במסכת ביצה ובמסכת שבת, שבכלים מותר.

והנה מרן הבית יוסף (סימן ט"ז) לא ראה את המאירי. זה ספר שבזמנו של מרן היה בכתב יד. אבל הוא ראה את הרשב"א והרא"ש בתשובה, והוא מעתיק קודם כל את דברי הרא"ש. אבל הוא מחליט להלכה כמו התירוץ של כלים. דהיינו שמרן

מיקל בזה. מרן כותב (סימן ט"ז ע"ב) "יש מתירים לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור אפילו מחמה לצל, על ידי כיכר או תינוק". והמשנה ברורה (סימן ט"ז ע"ב) האין ס"ק (ד) כותב שהרבה ראשונים ואחרונים חולקים על זה, ולכן הוא מחמיר, אלא אם כן במקום הפסק מרובה. את התנאי של הפסק מרובה את התנאי הזה כותב בעל התניא (א"א ע"ד ע"ד ס"ק כ"ב). לכן להלכה, לאשכנזים באמת כדאי מאד שיחמירו בדבר הזה ולא לטלטל כלים אגב כיכר או תינוק, אבל לנו הספרדים, ויהי כלי שמלאכתו לאיסור שרוצים לטלטלו אפשר להניח עליו כיכר או תינוק ויהיה מותר לטלטלו.

יב. טלפון סלולארי המצלצל ומפריע בשבת

כיום היכן שאני הולך ומדבר על מוקצה באים ושואלים על טלפון סלולארי. וראשית יש לדון איהו מוקצה הוא. דיברתי על זה בשיעורים קודמים, ואמרתי שיש רוצים לומר שהוא מוקצה מחמת חסרון כים, בגלל שהוא יקר ואדם מקפיד עליו לא לתת אותו לילד לשחק וכיו"ב. אבל זה לא נכון, זו לא ההגדרה של מוקצה מחמת חסרון כים, מפני שחסרון כים היינו שהוא מיועד לשימוש של איסור, ומאידך שימוש של היתר אינו רוצה להשתמש בו בגלל ההקפדה שלו. כגון שאף אחד לא יקח טלפון סלולארי כדי לפתוח אתו בקבוקים וכיו"ב.

והנה הדוגמא הרגילה של חסרון כים הוא סכין של שחיטה, שהשימוש הרגיל בה הוא לשחיטה שאסורה בשבת. וכעת יכול להשתמש בה שימוש של היתר כגון לחתוך בה ירקות ופירות, אבל אינו רוצה, הוא מקפיד על כך.

לעומת זאת טלפון סלולארי, מה שאינו משמש בו שימוש אחר, אמנם הוא יקר והוא מקפיד, אבל מחמת שהוא יקר הוא אינו רואי לשימוש אחר של היתר. וכמו כן מכונת שאינה מוקצה מחמת חסרון כים, נכון שבדרך כלל אדם מקפיד לא לתת לאף אחד להשתמש במכונת שלו, ונוהר ושומר עליה, אבל זה לא הופך אותה למוקצה מחמת חסרון כים. כי המכונת היא כלי שמלאכתו לאיסור. ההקפדה היא לא בגלל שאינו רוצה להשתמש שימוש שזה לא מיועד. ממילא טלפון סלולארי ומכונת אינן דומות לסכין של שחיטה.

אם כן הכלל הוא שחפץ שהשימוש שלו הוא אך ורק לאיסור, ואי אפשר להשתמש בו שימוש של היתר. כמו כלי נגינה, מוצרי חשמל, אף אחד לא יקח חצוצרה לשים בתוכה מים לשחות, זה מיועד לנגינה, אם כן כלי של איסור שאי אפשר להשתמש בו להיתר, זו מחלוקת הר"ה [- בעל המאור] והרשב"א. ולהלכה נוקטים כהרשב"א, וכמעט כל הראשונים סוברים כך. אז לצורך גופו דהיינו לדבר שהוא מיועד לו אי אפשר להשתמש בו. אבל לצורך מקומו מותר.

והנה שואלים אותי, לפעמים הם שוכחים לכבות את השעון מעורר שבטלפון הסלולארי לפני שבת, והוא מונח בחדר שינה. ופתאום באמצע הלילה או לפנות בוקר זה מתחיל לצפצף. מה שייך לעשות כאשר אינו יכול ללכת לחדר אחר לישון שם. האם מותר לטלטלו לחדר השני או לא.

יג. שימוש בטלפון סלולארי לשעון מעורר בשבת

דרך אגב, טלפון הסלולארי יש לו שימוש של היתר לשעון מעורר, רק צריך ליהזר כמובן שלא יהיה מצב שמשתמשים בו באופן שיש חשש שהאדם יכבה אותו בשבת. פעם היה מצב כזה [- אני לא יודע אם זה קיים היום] שמתקשרים אליה לזמן מספר, ורושמים את השעה שרוצה לקום והיה ניתן לקבל שיחת טלפון בשעה המבוקשת. והיו רבנים שאמרו שזה אסור בשבת, שמא ירים את הטלפון. אבל זו גזירה מדעתנו, לא צריך לחשוש לדבר הזה. מקסימום שיכתוב על הטלפון איהו שלט 'שבת קודש'. אבל מעיקר הדין אין בזה בעיה.

יד. להניח פרוסת לחם על הטלפון

והנה השאלה הזו היא מאד קשה, האם הטלפון הזה נקרא צורך מקומו. כגון שמונח במקום שרוצה להניח בו משהו זה נקרא צורך מקומו, שאז מותר להעביר את הטלפון למקום אחר. לעומת זאת בנידון דידן, כל מה שרוצה הוא רק שלא יצלצל, שלא יפריע. אכן יש שטוענים שזה נקרא צורך מקומו כי צריך לישון שם, ומקומו זה הרעש שהוא עושה. השאלה אם אכן זה נקרא צורך מקומו.

אבל אני אומר שאפשר לעקוף את הבעיה, באופן שיניח על הטלפון סלולארי פרי או לחם ודבר מאכל כיו"ב, ואז יהיה מותר לטלטל אותו עם הדבר מאכל עד איפה שירצה. אין צריך להזהר כיון שטלפון סלולארי לפעמים כל נגיעה עושה פעולה חשמלית, זה רגיש מאד. ובהו גם לאשכנזים יהיה מותר. אמנם הם מחמירים באופן כללי בכלי שמלאכתו לאיסור, אבל פה יש גם כן צד להגיד שזה נקרא צורך מקומו. לכן בדבר כזה יהיה מותר.

טו. פינוי סיר ריק המונח על השלחן

וכמו כן בכל דבר אחר, כגון אם סיר מונח על השלחן, שאם הוא מלוכלך זה גרף של רעי ומותר לקחתו למטבח. אבל אם הוא נקי, כגון בחורף שמגשימים מרק לשלחן, ולהניח צלחת אחרי צלחת לשלחן, חצי מהמרק ישפך. אז יש שפשוט מביאים את הסיר לשלחן ומוזגים לכולם מרק. והנה נגמר המרק, האם מותר לקחת את הסיר בחזרה למטבח? הרי הסיר ריק, ולכאורה אם הוא אינו מפריע לא צריך להשתמש במקום שבו הוא נמצא, אבל זה לא יפה ולא מוכבד להשאיר אותו כך. אפילו עם המשפחה אדם מרגיש לא בנוח שיש סיר על השלחן. או כגון אם באו אורחים, זה בושה להשאיר כך סיר על השלחן.

אכן במצב כזה זה יותר קל, כיון שאפשר להגדיר את זה כצורך מקומו. שהרי 'צורך מקומו' היינו שרוצה להשתמש במקום. ובאמת הוא אינו חייב להשתמש במקום, מספיק שרוצה שהמקום יהיה נאה ומכובד, אם כן אפשר להגדיר את זה כצורך מקומו.

טז. טלטול מוקצה מחמת חסרון כים אגב כיכר או תינוק

והנה לעיל ביארנו, שבכלי שהוא מוקצה מחמת חסרון כים לא מתירים לטלטלו אגב כיכר או תינוק. אמנם כל מי שיראה את הלשון של הראשונים שכותבים כך [- גם אלו שאינם מסכימים לזה להלכה], ושכן גם פסק מרן בשלחן ערוך, הם לא כותבים 'כלי שמלאכתו לאיסור', אלא הם כותבים 'כלי' סתם. הנה המאירי בכמה מקומות רואים בדברי שמתיר בכל הכלים. ומוקצה מחמת חסרון כים זה כלי, כיון שאם אינו כלי הרי שהוא מוקצה מחמת גופו. ובאמת שכמה מגדולי האחרונים כותבים כך. דעת המגן אברהם להיתר בזה, על פי מה שמרן השלחן ערוך מתיר בכלי שמלאכתו לאיסור הוא אומר שזה לא דוקא, אלא כל כלי, וזה ההבדל בין כלי לבין מת. אף על פי כן אנחנו נוקטים להחמיר בזה. דוגמא לדבר, כרטיס נסיעה לרכבת, או אוטובוס וכיו"ב שמונח על השלחן, ואין משתמשים בו

אלא אן ורק לנסיעה. למרות שיכול להשתמש בו שימוש של היתר אבל מקפיד שלא. למשל, אף אחד לא יקח את הכרטיס נסיעה כשהוא ראוי לשימוש, וינקד את השלחן או יעשה אותו מכסה לבקבוק וכיו"ב. הוא חס עליו, זה בל תשחית. וכיצא בזה הוא תעודת לידה, [- אדם צריך שתהיה לו תעודת לידה, הוא צריך להוכיח שהוא נולד, אף לא תוכיח שאתה קיים בכלל...] אדם לא משתמש עם תעודת הלידה שלו כדי לנקות בזה את השלחן וכיו"ב, ומשכך היא נחשבת למוקצה מחמת חסרון כיס, ואסורה בטלטול.

כמו כן כתובה של אשה, גם היא מוקצה מחמת חסרון כיס. וכן שטר חוב שהלווה עדיין לא פרע אותו, אתה לא רוצה לאבד אותו, וכמו כן כל דבר שאינו יכול להשתמש בו לשימוש המיועד לו, ומצד שני מקפיד לא להשתמש בו שימוש אחר, זה מוקצה מחמת חסרון כיס.

י. יציאת מצרים של מרן זיע"א

אספר לכם מעשה שהיה שסיפר לי אותו אאמור"ר מרן זצוק"ל בעצמו. כשאמור"ר היה במצרים, הוא היה אברך צעיר אבל הוא לא ידע את כל הפרוצדורה של ענייני העולם, הוא לא הכיר ולא הבין בכל הדברים האלה כלל. והנה אמא ע"ה היתה צריכה ללדת, והיה שם בית חולים יהודי שהיו מבשלים בו נבילות וטריפות, בשר בחלב, איום ונורא. ואאמור"ר ניהל מלחמה גדולה על הכשרות של בית החולים הזה. בימים ההם היה מאוד מקובל ללדת בבית, היו מביאים מיילדת ויולדת בבית. ואאמור"ר בידד עם אמא ע"ה הסכימו שלא תלך לבית חולים הזה, כדי שלא יראו שכביכול הרב בעד בית החולים. ומכיוון שזה היה דבר מצוי מאד שמביאים מיילדת מקצועית לבית, לפני זה הם שכרו מיילדת שהיא לידה אוחה בבית, וכך אחותי ואחי נולדו בבית. אך אאמור"ר לא ידע שאדם שנולד צריך שתהיה לו תעודה שהוא נולד, ולכן לא היתה להם תעודת לידה.

והנה עבר זמן, פתאום הוא מקבל מכתב שתוך שישים יום עליו לעזוב את המדינה בטענה שאינו אזרח מצרי. זה הנה בגלל היהודים לא בגלל הערבים! אמנם גם הערבים לא אהבו אותו. הם טענו שהוא מרגל ציוני, כי הוא בא מהארץ. אבל היהודים שהיו הוועד של הקהילה היו אנשים חילוניים, רצו להתפטר ממנו, רב כזה שעושה להם בעיות על הכשרות ופה ושם, מפטר שוחטים, עושה כל מיני דברים, הם לא אהבו את זה. והם פנו לשלטונות.

והנה לאאמור"ר ולאמא ע"ה היה דרכון וכן גם לשני הילדים קודם לכן. אבל שני הילדים שנולדו במצרים לא היו רשומים בדרכון. ולא ידעו מה לעשות. ואז אמרו לו שבמצרים הכל הולך עם שוחד, אמרו לו שיקח את הדרכון וישם בו מאה לירות מצריות שזה סכום נכבד, ויתן את זה לפקיד הוא יקח את הכסף והוא יתן לו מה שרוצה. והנה הוא נכנס אל הפקיד ונתן לו את הדרכון, הפקיד לקח את הכסף כמובן, דבר ראשון הוא לקח את הכסף, ואז הוא התחיל לצעוק, הילדים אין להם תעודת לידה? פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה! איך יכול להיות שאין להם תעודת לידה? אני לא מוכן לתת לך אישור... אאמור"ר התחיל להתחנן אליו, ואף הציע לו עוד כסף, אבל הוא כעס מאוד עד שקם ולקח את אאמור"ר והשליך אותו החוצה...

אאמור"ר עמד ברחוב והיה אובד עצות, היה ממש בוכה מה ניתן לעשות. והנה עבר שם יהודי, שלאחר מכן עלה לארץ והתגורר בנתניה בקרית צאנו, יהודי צדיק וירא שמים, קראו לו יהודה גבאי ע"ה, לא יאון גבאי. אני הכרתי אותו, הוא היה בא הרבה לבקר את אאמור"ר בארץ. הוא היה יהודי נכבד וחשוב. והיתה לו מתנה מהקב"ה שהוא היה מסתכל על היד של האדם והיה אומר לו כל מיני דברים - והכל היה נכון! אני ראיתי כמה פעמים שהוא אמר דברים לכמה אנשים וזה היה ממש מדויק. והנה הוא ראה את אאמור"ר כך והציע שהוא יסדר לו העניינים. הוא נכנס פנימה וניגש לערבי הזה, והערבי התחיל לצעוק, והיהודי אמר לו כנגדו תירגע! תראה לי את היד שלך! והערבי הראה לו את ידו, ואז היהודי אמר לו, החברה שלך שרצית להתחתן איתה - ברחא ממך אתמול בלילה! הערבי נדהם, מאיפה אתה יודע! מאיפה אתה מכיר אותי? והיהודי ממשיך, אני לא מכיר אותך, אבל אתה הרבצת לה מכות ואז היא ברחא ואתה כל הלילה היית בוכה, ולכן באתה היום כועס! הערבי היה ממש בהלם, איך אתה יודע! והיהודי ממשיך, אתה אסור לך לשלוח אלכוהול! אתה מוסלם! ושתית אלכוהול, והיית שיכור ובגלל זה הרבצת לה מכות!...

הערבי הלך להשתגע ממש. ואז היהודי אמר לו, תראה לי עוד פעם את היד, והערבי הראה לו, ואז הוא אמר לו, אל תדאג, עוד שלשה שבועות היא תחזור! הערבי רק שמע את זה ואמר, טוב תביא מהר את הדרכון וסידר את הכל...

יח. טלטול כרטיס אשראי

לגבי כרטיסי אשראי זה תלוי, יש היום הרבה משתמשים בכרטיס אשראי כמו סרגל, גרמטסטים בספרים, במשנה ברורה בגמרא וכיו"ב, בדברים שהם רוצים לשלן לעצמם ולזכור, אמנם גם השטרות הזה הוא גם כן לטלטול לא כרטיס, וממילא אין בו שום שימוש של היתר. אבל יש שלוקחים ומשתמשים בו לסימניה בספר, אז אם באמת זה כך שרגילים להשתמש בו לסימניה לספר - הרי שהוא כלי שמלאכתו לאיסור, כי עיקר השימוש שלו לאיסור. אבל אם לא, זה יהיה מוקצה מחמת חסרון כיס.

יט. אין מקום להקל במוקצה מחמת חסרון כיס

לפיכך אם רוצה לקחת חפץ שהוא מוקצה מחמת חסרון כיס, והוא מונח על השלחן, כנון כתובה שמונחת על השלחן ורוצה לטלטל אגב שינוח עליה פרי או כיכר וכיו"ב זה לא יועיל. למרות שרוב הפוסקים שהתירו בכלים הם מתירים אפילו בכלי שהוא מוקצה מחמת חסרון כיס, אבל הלשון של מרן בשלחן ערוך היא 'כלי שמלאכתו לאיסור', אבל אם לא מוקצה מחמת חסרון כיס דין שישלחו בזה. וכאמור גם שרוב הראשונים לא מסכימים בכלל גם לתירוץ של כלים באופן כללי, גם בכלי שמלאכתו לאיסור. ומה שאנחנו מתירים זה מחמת דברי מרן, אבל במוקצה מחמת חסרון כיס אין מקום להקל.

כ. דבר מאכל שהיה מונח על כלי שמלאכתו לאיסור מערב שבת

והנה לעל ביארנו שלאשכנזים, לפי דברי המשנה ברורה, יש להחמיר בכלי שמלאכתו לאיסור, שלא יועיל לתת עליו כיכר לחם כדי לטלטל אותו. אבל אם זה כלי שמלאכתו לאיסור שהיה מונח עליו כהיכר ביום ששי, שמוחרר לטלטל. כגון טלפון סלולארי שהיה מונח ביום שישי והיה מונח עליו שוקולד וכיו"ב, והתחיל לאצלל ביום שבת ורוצה לקחתו למקום אחר, בזה יהיה אפשר להקל גם למנהג האשכנזים. כי יש כאן ספק ספיקא קולא, שמא בכלים מותר לטלטלם אגב הכיכר או התיק, ואם תצא לומר שאסור בכלים, שמא קי"ל כהראשונים

שסוברים שאם זה היה מונח מערב שבת מותר. ולכן אמנם באופן כללי כשהיה מונח מערב שבת אוחנו לא מתירים. אבל כשנוסף על כך שזה גם כלי וגם היה מונח עליו בשבת, בזה גם למנהג האשכנזים יהיה אפשר להקל.

כא. מתי מתחיל דיני מוקצה בשבת

באופן כללי צריך לדעת, שבכל מוקצה השעה הקובעת זה שקיעת השמש. כל דבר שהיה מוקצה בשעת שקיעת השמש ביום שישי, אפילו שבשבת הוא כבר לא מוקצה, אומרים בו 'מינו דאיתקצי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא'. זה כלל. רואים שעד כדי כך חכמים החמירו במוקצה.

כב. צביון של שבת

יש דבר מאוד מעניין ברמב"ם, שכל הלומד בו ישים לב לזה. ברמב"ם בהלכות שבת יש שני פרקים שמדברים על כל הלכות מוקצה, גם על כלים וגם על כל שאר סוגי המוקצה. פרק כ"ה ופרק כ"ו. והנה בדרך כלל כשהרמב"ם מתחיל לכתוב על דין מסוים בתחילה הוא מסביר את הכלל, כמו שבתחילת הלכות שבת הוא כותב שיש מצוה לשבות ויש איסור לעשות מלאכה, ומבאר, ולאחר מכן הוא מבאר את הכללים, מהי מלאכה שאינה צריכה לגופה, פסיק רישא וכיו"ב. וכך הוא בכל ספרו. בהלכות יום כיפור שביתת עשור הוא מתחיל שיש מצוה לשבות ומצוה לצום, ואז הוא מסביר את הכללים, ולאחר מכן נכנס לפרטים.

והנה בהלכות מוקצה יש דבר מאוד מעניין, אמנם הרמב"ם מסביר למה אסור חכמים מוקצה, אבל בפרק הקודם, פרק כ"ד. ולכאורה זה לא פרק שעוסק במוקצה, אך רק בסוף ממש פתאום הוא מסביר, ונותן שלשה טעמים למוקצה. ואף אחד מהטעמים הללו לא כתוב בגמרא. בגמרא מובא רק טעם אחד, שגורו מוקצה משום הוצאה, שמא יבוא להוציא מרשות לרשות. והרמב"ם לא מזכיר את הטעם הזה. והמכנה המשותף בטעמים שכתב הרמב"ם שיהיה צביון של שבת. שתהיה אוריה של שבת. זה כל מה שכותב הרמב"ם. זה ממש הפלא ופלא.

והנה ראיתי דבר מאוד מעניין, שהנה פרק כ"ד כולו מדבר על הלכות 'ממצאו חפצין ודבר דבר'. איהו דיבור מותר בשבת ואיהו אסור. כל מה שיש בשלחן ערוך בסימנים שו"ז נמצא ברמב"ם פרק כ"ד. ושם הוא מזכיר את הטעמים של מוקצה, ומבארם שהם משום כבוד השבת, הצביון של שבת.

אם כן רואים שהרמב"ם סובר שכשחכמים גזרו על המוקצה, נכון שיש גזירה משום מלאכת הוצאה, אבל זה לא עיקר הדבר, עיקר הדבר זה הצביון של שבת. הרמב"ם כותב שאם יקח כלי שמלאכתו לאיסור, יקח לחשוש שישכח ויעשה אותו מלאכת איסור. אם כן הכל נובע מ'ממצאו חפצין ודבר דבר'.

לפי זה יש כאן דבר חמור מאד, שהאיסור של מוקצה אינו איסור דרבנן רגיל, זה כמו דברי קבלה. באמת לא חכמים הם אלו שגזרו את זה, אלא הרבה לפני תקופת חכמים, כבר בזמן דוד המלך. רואים שהרמב"ם סבר שזה נכלל בפסוק 'ממצאו חפצין ודבר דבר', שזה דברי קבלה.

כג. איסור מוקצה הוא איסור תורה

אכן דעת הרמב"ם שרק הסמיכו את זה לדברי קבלה, אבל זה איסור דאורייתא. כגון מקח וממכר, לכאורה הרי אין בזה אף אחת מהמלאכות. אבל אומר הרמב"ם כיון שהשבת נעשית חול, ממילא זה בכלל מה שכתוב בפסוק 'מקרא קודש', והאיסור הוא דאורייתא. והנביא ישעיה כתב 'ממצאו חפצין ודבר דבר' הוא הסמיך את זה לפסוק, אבל למעשה עיקרו הוא דאורייתא. וכמו כן כתב גם הריטב"א בסוף מסכת ראש השנה את היסוד הזה. אכן רוב הראשונים כנראה לא סוברים שזה דאורייתא, אבל בודאי שזה חמור יותר. לכן מצינו למשל, שיש מחלוקת ראשונים אבל כך נפסק להלכה, לטלטל מוקצה במקום הפסד, דיברנו על כך באחד מהשיעורים הקודמים, שלא התירו. שבמקום הפסד גופני לאדם התירו, אבל לא במקום של הפסד ממון.

כד. בשבת צריך להרגיש אוריה של קדושה

והנה מצאתי ספר שכותב כמוני ומאד שמחתי לראות את זה. יש ספר שנקרא 'ספר הבתים', חיבר אותו רבי דוד כוכבי שחי לפני שמונה מאות שנה. הוא היה ראשון, הוא היה חברו של המאירי. הספר הזה מבוסס על הרמב"ם. הוא מפרט את הלכה מהרמב"ם ומבארה. ואם יש ראשונים שחולקים על הרמב"ם למשל הראב"ד, הוא מביא. ואם יש כמה פרטי דינים שהרמב"ם לא הזכיר, הוא מביא אותם. הוא מביא מחלוקות והסברים. וכמעט בכל הלכה הוא עוזר לנו להבין פשט ברמב"ם. וזה ספר שיש מאד מאד כדי להבין את הרמב"ם. והנה כאן בהלכות מוקצה הוא כותב את הדינים של 'ממצאו חפצין ודבר דבר', ואז מסביר שבגלל ממצאו חפצין ודבר דבר אנחנו צריכים אוריה של קדושה בשבת, אוחנו צריכים צביון של שבת, [זה מה שהוא כותב במילים אחרות] שנהרגש קדושה, שהשבת תעבור עליו בדברי תורה, ובעונג שבת ולא בדברי חול. ומוסיף שלכן הרמב"ם כתב שהטעמים לאיסור מוקצה הם שלושת הטעמים הללו.

כלומר שהוא בפירוש הבין כך שהרמב"ם כתב את זה בסוף פרק כ"ד כדי לומר לנו שישוד דיני מוקצה אינו רק טלטול משום הוצאה, אלא בעיקר הצביון של שבת קודש.

כה. יש אלפי פרטים בהלכות מוקצה

זה דבר שאנחנו צריכים לשים לב אליו בזמן האחרון יותר ממה שהיה קודם. כי היום העולם מלא גשמיים, ומלא כל מיני שטילים, כל מיני דברים שלמעשה פוגעים בצביון של שבת. העולם כל כך התמלא בטכנולוגיות המתוחכמות למיניהם, שבמשך הזמן אנשים חושבים מה כבר עשיתי?! מה הבעיה?! זה הרי היסוד של 'עובדין דחול', הרי מה זה עובדין דחול? שחכמים אסרו עובדין דחול כיון שבסופו של דבר יוכל לבוא לידי מלאכה. כך כותב הרמב"ם. אם תקל בזה אתה יכול לבוא לידי מלאכה. לכן יש חשיבות גדולה מאד להיזהר בכל הפרטים. הרי בכל דיני מוקצה יש אלפים של פרטי דינים בהלכות מוקצה, ממש כך. שלא לדבר כבר על הלכות של ממצאו חפצין ודבר דבר, סימנים ש"ו - ש"ז. הספר הבא שלי בעז"ה שאני מוציא בקרוב יהיה סימן ש"ג עד ש"ז. וסימנים ש"ו - ש"ז תופסים אולי שתי שלישי מהספר ואפילו יותר, כי יש בזה המון פרטי דינים בעניינים האלו של ממצאו חפצין ודבר דבר. אבל לפי מה שאמרנו תשימו לב שגם הטור ומרן השלחן ערוך מיד אחרי סימן ש"ז שעוסק בדיבור חול בשבת מתחיל הלכות מוקצה.

כנראה שגם לפי הטור ומרן השלחן ערוך יש קשר בין ממצאו חפצין ודבר דבר לבין הלכות מוקצה.

משקה פרוה ממכונת משקאות חלבית

שאלה: מי שאכל בשר שצריך להמתין שש שעות לאכילת חלב, האם מותר

לשתות משקה פרוה ממכונת משקאות שיש בה גם משקאות חלביים?

תשובה: מותר לשתות משקאות פרוה, אף שיוצאים ממכונת משקאות שיש בה גם משקאות חלביים.

מקורות: משום שיש ספק אם קודם לכן יצא משקה חלבי או פרוה, וגם אם אכן יצא משקה חלבי ונותרו טיפות בצנור, בדרך כלל יש ששים כנגד טיפות החלב המועטות שבצנור. ובפרט שאינו שותה עם בשר, אלא אחר גמר הסעודה, ודעת התוספות ועוד ראשונים (חולין קה). שאחר שסילק ובירך

מותר לאכול חלב. וביארתי בס"ד בהרחבה הנימוקים להקל בזה, בשו"ת חקרי הלכה (חי"ד סימן יא).



מקורות: מרן בב"י י"ד (סימן פז) כתב שאין לאכול דגים בחלב משום סכנה. ואחרונים רבים הוכיחו מהגמרא (פסחים עו) ועוד, שאין בזה חשש, וכתבו כמה אחרונים שהוא ט"ס בב"י. ומ"מ מנהג הספרדים להמנע מאכילת דגים בחלב. וגבי אפיית פיצה בתנור שאופים בו פיצה עם טונה, אם ינקה את התנור משאריות הטונה או שייסקנו זמן מועט, אין חשש משום שנשרף הכל. וכפי שביארתי בשו"ת חקרי הלכה (חי"ד סימן ו).

אורחות מרן



שביבי נוגה ורסיסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מרן רבינו זיע"א מאשר נשמעו מפי מו"ר ועט"ר שליט"א

למה לא תקנה לה את מה שהיא רוצה? ואז הוא אמר לי, קח 2000 דולר תלך בסודי סודות, תקנה את התכשיט ותביא לי אותו. הלכתי לאותו אדם שעשה את המכירה, ושאלתי אותו מה אמא רצתה והוא זכר, שילמתי לו על התכשיט והבאתי אותו לאאמו"ר. אמא שמה לב שהלכתי וחזרתי, והיא חשדה שקניתי את התכשיט... ואז היא באה ואמרה לאאמו"ר, תגיד את האמת אתה קנית לי את זה? והוא אמר לה לא! מה פתאום?! אבל היא התעקשה ואמרה לו אתה חושב שאני לא יודעת... ואז אממו"ר צחק ואמר לה תראי, עוד שבועיים חג הפסח, יש מצוה מהתורה לשמח אותך, אם אתן לך את העגילים האלו עכשיו אני מפסיד את המצוה, אני רוצה לתת לך את זה מתנה בליל הסדר, לשמח אותך לכבוד החג, ובאמת היא התרגשה מאד. זה 'אישה בעלה משמחה'.

אשה בעלה משמחה

כשהייתי בחור צעיר הייתי לומד עם אאמו"ר מרן וצוק"ל. פעם אחת אמא ע"ה באה אליי ואמרה לו שיש אחד שעושה מכירה של תכשיטים בזול במבצע, ורוצה ללכת לראות את התכשיטים ואולי לקנות לעצמה משהו, אם הוא מוכן לתת לה כסף. אאמו"ר השיב בחיוב ושאל כמה כסף רוצה, והיא אמרה לו שזקוקה ל-005 דולר. הוא היה מניח את הכסף בספרים שלו ליד הכריכה [- היום מותר לומר, אין מה לגנוב יותר...]. הוא פתח את הספר הוציא את הכסף והביא לה שתקנה. אחרי שעתיים היא חזרה ואאמו"ר מיד שאל אותה אם קנתה איזה תכשיט, אך היא אמרה לו, לא, כל מה שהיה בחמש מאות דולר לא מצא חן בעיני, והיה שם רק עגילים באלפיים דולר וזה יותר מדי ביוקר אז לא קניתי. והחזירה לאאמו"ר את הכסף, ויצאה מהחדר.

אמרתי לו, אבא מה אכפת לך, אלפיים דולר זה הרבה כסף, אבל אם אתה יכול



בא והצטרף להיות שותף

בהפצת שיעורי מורנו ראש בית המדרש
הגאון רבי דוד יוסף שליט"א
ברחבי הארץ

להצטרפות

***6730**

שלוחה 3

office@ydaat.co.il

